



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 2. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Donnerstag, 18.03.2021
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Ausschussmitglieder

Altenbeck, Evelin
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Tristl, Manfred
Wittmann, Thomas

Stellvertreter

Grundner, Thomas

Stellvertretung für StR Reif

Schriftführerin

Wiesheu, Sabine

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)
Weinzierl, Martin

Gäste

Weber, Erwin

Abwesende und entschuldigte Personen:

Ausschussmitglieder

John, Stefan
Reif, Hans

sowie dessen Stellvertreter StR Kästl

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3** Genehmigung der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 01.02.2021
- 4** Vollzug des Straßen- und Wegegesetzes; Widmungen von Straßen und Wegen
- 4.1** Widmung der Verlängerung der Egilbertstraße in Richtung Friedhof **2021/0026**
Vorlage: 2021/0026
- 4.2** Widmung der Erschließungsstraße zum Mitarbeiterparkplatzes der Firma **2021/0015**
Jungheinrich in Degernpoint
Vorlage: 2021/0015
- 4.3** Widmung der Buchenlandstraße zwischen der Erzgebirgstraße und der Neuen **2021/0018**
Industriestraße
Vorlage: 2021/0018
- 4.4** Widmung der Grundstücke der Park + Ride Anlage am Bahnhof Moosburg **2021/0016**
Vorlage: 2021/0016
- 4.5** Widmung der Stichstraße an der Abzweigung Waldstraße **2021/0022**
Vorlage: 2021/0022
- 4.6** Umbenennung der Naustraße zur Verlängerung der Waldstraße **2021/0019**
Vorlage: 2021/0019
- 5** Baugesuche und Anträge
- 5.1** Neubau eines landwirtschaftl. Ersatzteillagers u. einer Garage in Fürnsbach 2, **2021/0023**
Moosburg
Vorlage: 2021/0023
- 5.2** Neubau einer landwirtschaftl. Maschinen- und Bergehalle a.d. St.-Georg-Str. **2021/0024**
60, Moosburg
Vorlage: 2021/0024
- 5.3** Vorbescheid zum Neubau eines Apartmenthotels mit Läden und einer Tief- **2021/0038**
garage a.d. Neuen Industriestr. 8, Moosburg; Anhörung wegen (teilweiser)
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
Vorlage: 2021/0038
- 5.4** Vorbescheid - Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Tiefgarage **2021/0040**
in Degernpoint G 7, Moosburg
Vorlage: 2021/0040
- 5.5** Vorbescheid - Errichtung eines Wohnhauses a.d. Breslauer Str. 1, Moosburg **2021/0041**
Vorlage: 2021/0041
- 5.6** Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage am Habichtweg 18, **2021/0043**
Moosburg
Vorlage: 2021/0043
- 6** Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 2. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR

3 Genehmigung der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 01.02.2021

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt die Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 01.02.2021 zur Kenntnis und genehmigt diese.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4 Vollzug des Straßen- und Wegegesetzes; Widmungen von Straßen und Wegen

4.1 Widmung der Verlängerung der Egilbertstraße in Richtung Friedhof

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Verlängerung der Egilbertstraße in Richtung Friedhof mit der Fl.Nr. 1213/37 Gemarkung Moosburg auf einer Länge von 65,00 m nach Art. 6 BayStrWG zur Ortstraße zu widmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.2 Widmung der Erschließungsstraße zum Mitarbeiterparkplatzes der Firma Jungheinrich in Degernpoint

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Erschließungsstraße zum Mitarbeiterparkplatz der Firma Jungheinrich in Degernpoint, Fl. Nr. 1030/8 T der Gemarkung Pfrombach nach Art. 6 BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.3 Widmung der Buchenlandstraße zwischen der Erzgebirgstraße und der Neuen Industriestraße

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Buchenlandstraße zwischen der Erzgebirgstraße und der Neuen Industriestraße mit der Fl.Nr. 2043/278 Gemarkung Moosburg nach Art. 6 BayStrWG zur Ortstraße zu widmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.4 Widmung der Grundstücke der Park + Ride Anlage am Bahnhof Moosburg

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss stimmt der Einleitung zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken nach § 23 Allgemeines Eisenbahngesetzes (AEG) zu.
Die Verwaltung wird ermächtigt nach Mitteilung durch die Deutsche Bahn AG, die erworbenen Grundstücke mit den Fl.Nr. 977/155; 977/157; 977/158; 977/161; 977/159; 977/162 und 977/4 der Gemarkung Moosburg der Park + Ride Anlage am Bahnhof Moosburg nach dem Bayerischen Straßen- und Wegerecht zu widmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.5 Widmung der Stichstraße an der Abzweigung Waldstraße

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Stichstraße mit der Fl.Nr. 266/2 Gemarkung Pfrombach als Waldstraße nach Art. 6 BayStrWG zur Ortstraße zu widmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

4.6 Umbenennung der Naustraße zur Verlängerung der Waldstraße

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Naustraße zur Waldstraße nach Art. 52 Abs. 1 BayStrWG umzubenennen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

5 Baugesuche und Anträge

5.1 Neubau eines landwirtschaftl. Ersatzteillagers u. einer Garage in Fürnsbach 2, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 11** **Nein: 0**

5.2	Neubau einer landwirtschaftl. Maschinen- und Bergehalle a.d. St.-Georg-Str. 60, Moosburg
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 11** **Nein: 0**

5.3	Vorbescheid zum Neubau eines Apartmenthotels mit Läden und einer Tiefgarage a.d. Neuen Industriestr. 8, Moosburg; Anhörung wegen (teilweiser) Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
------------	--

Beschluss 1:

Der Bauausschuss verweigert zur beantragten Nutzung als Apartmenthotel das gemeindliche Einvernehmen.

Der Bauausschuss stellt fest, dass der Bebauungsplan für das Baugrundstück ein Industriegebiet GI festsetzt. Gemäß § 9 Abs. 1 BauNVO dienen Industriegebiete jedoch ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Die beantragte Hotel-Nutzung wäre jedoch in einem Gewerbegebiet GE zulässig.

Abgelehnt **Ja: 5** **Nein: 6**

Beschluss 2:

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Nutzung als Apartmenthotel das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 6** **Nein: 5**

Mehrfachbeschluss

5.4	Vorbescheid - Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Tiefgarage in Degernpoint G 7, Moosburg
------------	---

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Bauvoranfrage das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 11** **Nein: 0**

Beschluss 2:

Der Bauausschuss stimmt der beantragten Befreiung von der festgesetzten Wandhöhe für einen Teilbereich des Dachgeschosses zu.

Beschlossen **Ja: 9** **Nein: 2**

Beschluss 3:

Der Bauausschuss stimmt der beantragten Ausbildung eines Flachdaches ausnahmsweise zu.

Beschlossen **Ja: 11** **Nein: 0**

Mehrfachbeschluss

5.5 Vorbescheid - Errichtung eines Wohnhauses a.d. Breslauer Str. 1, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen und stimmt den erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

5.6 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage am Habichtweg 18, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen und stimmt den erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0

6 Anfragen und Sonstiges

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 2. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Sabine Wiesheu
Schriftführung